

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1789/2532

นาย วิจิตร ตัน มณี
บริษัท ชันโซลเลอร์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 391

ป.วิ.พ. มาตรา 142

การที่โจทก์ผู้จะขายได้มอบตึกแถวและที่ดินที่จะขายให้แก่จำเลยผู้จะซื้อตั้งแต่วันทำสัญญาจะซื้อจะขายนั้นเป็นการชำระหนี้บางส่วนแก่จำเลย ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายและเป็นผลให้จำเลยได้ใช้ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญา อันได้แก่การที่โจทก์ยอมให้ใช้ทรัพย์สินตามป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคสาม เมื่อสัญญาเลิกกันจำเลยจะต้องให้โจทก์กลับคืนสู่ฐานะเดิมด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งการใช้ตึกแถวและที่ดินนั้นแม้โจทก์จะฟ้องเรียกเป็นค่าเสียหายแต่ตามสภาพเป็นการชดใช้ค่าที่ยอมให้ใช้ทรัพย์สิน ดังนี้ ศาลย่อมพิพากษาให้โจทก์ได้รับการชดใช้ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อตึกแถวพร้อมที่ดินจากโจทก์ราคา 1,320,000 บาท วางมัดจำไว้ 240,000 บาท ส่วนที่เหลือ 1,080,000 บาท ผ่อนชำระเป็นเวลา 120 เดือน เดือนละ 20,340 บาท จะโอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยเมื่อชำระราคา 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว โจทก์ได้ส่งมอบตึกแถวให้จำเลยครอบครองเรื่อยมาจำเลยผ่อนชำระให้โจทก์เป็นเงิน 671,220 บาทคงค้างชำระ 7 งวด สัญญาเป็นอันสิ้นสุด โจทก์มี

สิทธิริบเงินมัดจำจำเลยมีหน้าที่ส่งมอบตึกแถวและชำระค่าขาดประโยชน์ให้โจทก์เป็นค่าเสียหาย เดือนละ 3,000 บาทต่อ 1 คูหา นับแต่วันเข้าครอบครองถึงวันฟ้องเป็นเวลา 3 ปี 5 เดือน 15 วัน เป็นเงิน 373,500 บาท กับค่าเสียหายที่จำเลยต้องชำระให้โจทก์ต่อไปจนกว่าจะส่งมอบตึกแถวให้โจทก์ โจทก์ขอหักกลบลบหนี้กับเงินที่จำเลยชำระให้แล้ว 671,220 บาทขอให้บังคับจำเลยส่งมอบตึกแถวพร้อมกับที่ดินพิพาทให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 9,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบตึกแถวและที่ดินเสร็จให้โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบตึกแถวพร้อมที่ดินคืนแก่โจทก์และให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 6,000 บาท นับแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะส่งมอบตึกแถวและที่ดินดังกล่าวคืนแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายนับตั้งแต่วันที่เข้าครอบครองถึงวันฟ้องด้วย และให้หักกลบลบหนี้กับเงินค่างวดที่จำเลยได้ชำระให้โจทก์แล้ว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่โจทก์นำสืบฝ่ายเดียวว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2524 จำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายตึกแถวเลขที่ 428/9, 428/10 และ 428/11 พร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 105900, 105901 และ 105902 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครของโจทก์เป็นเงิน 1,320,000 บาท จำเลยวางมัดจำไว้แล้วเป็นเงิน 240,000 บาท ส่วนที่เหลือ 1,080,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี รวมค่าประกันอัคคีภัย โจทก์ตกลงให้จำเลยผ่อนชำระเดือน

ละ 20,340 บาท โดยจะโอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยเมื่อจำเลยได้ชำระราคาที่ดินครบ 60 เปอร์เซ็นต์ ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 2 โจทก์ได้ส่งมอบตึกแถวและที่ดินให้จำเลยครอบครองในวันทำสัญญา จำเลยผ่อนชำระเงินแก่โจทก์เป็นเงิน 671,220 บาท แล้วไม่ชำระ โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2528 และริบมัดจำตึกแถว 3 ห้อง ที่จำเลยครอบครองนั้นนับจากวันที่จำเลยเข้าครอบครองถึงวันฟ้องคดีเป็นเงินค่าเช่าตึกแถวเดือนละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 249,000 บาท

มีปัญหาในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์เพียงข้อเดียวว่า โจทก์มีสิทธิเรียกเงินค่าที่จำเลยครอบครองตึกแถวและที่ดินนับจากวันที่จำเลยเข้าครอบครองถึงวันฟ้องหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีระหว่างโจทก์จำเลยเป็นเรื่องการที่จะต้องปฏิบัติต่อกันเมื่อมีการเลิกสัญญาจะซื้อขายตามเอกสารหมายเลข 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคแรก บัญญัติว่า เมื่อสัญญาเลิกกัน คู่สัญญาจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะเดิม กล่าวคือต่างฝ่ายที่ได้รับสิ่งใดไปในการปฏิบัติตามสัญญาจะต้องคืนให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และในการที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะเดิมนั้น มาตรา 391 วรรคสาม ยังบัญญัติต่อไปอีกว่า ส่วนที่เป็นการทำงานอันได้กระทำให้และการยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้น การจะชดเชยคืนให้ทำได้ด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ฉะนั้น การที่โจทก์ได้มอบตึกแถวและที่ดินให้จำเลยเข้าครอบครองตั้งแต่วันทำสัญญาในคดีนี้ ซึ่งเป็นการชำระหนี้บางส่วนแก่จำเลย จึงถือว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขาย และเป็นผลให้จำเลยได้ใช้ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญา อันได้แก่การที่โจทก์ยอมให้ใช้ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคสาม นั้นเอง ซึ่งจำเลยจะต้องให้โจทก์กลับคืนสู่ฐานะเดิมด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งการใช้ตึกแถวและที่ดินนั้นตามบทกฎหมายมาตราดังกล่าว แม้โจทก์จะฟ้องเรียกเป็นค่าเสียหาย แต่ตามสภาพเป็นการชดเชยค่าที่ยอมให้ใช้ทรัพย์สิน ศาลก็พิพากษาให้โจทก์ได้รับการชดเชยได้ ซึ่งเมื่อปรากฏแล้วว่าค่าใช้ตึกแถวและที่ดินรายนี้ ก่อนฟ้องถึงวันฟ้องคดีเป็นเงิน 249,000 บาท จำเลยต้องชดเชยเงินจำนวนนี้แก่

โจทก์ ส่วนโจทก์นั้นก็ต้องคืนเงินค่าตีทวงและที่ดินที่ได้รับชำระจากจำเลยไว้แล้ว แก่จำเลย และหนี้ระหว่างโจทก์กับจำเลยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์แห่งหนี้เหมือนกันและต่างถึงกำหนดแล้ว เข้าเกณฑ์ที่จะหักกลบลบหนี้กันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 341 ย่อมหักกลบลบกันได้และหนี้ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่จะต้องปฏิบัติการชำระแก่กันนี้เป็นหนี้ต่างตอบแทน ทั้งฝ่ายโจทก์ก็ได้ขอหักกลบลบหนี้มาในคำฟ้องแล้ว..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้ค่าใช้ตีทวงนับแต่วันที่จำเลยเข้าครอบครองตีทวงถึงวันฟ้องเป็นเงิน 249,000 บาท ให้แก่โจทก์โดยให้หักกลบลบหนี้กับเงินที่จำเลยได้ชำระให้แก่โจทก์แล้ว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ